



Prefettura di Catanzaro

Ufficio Territoriale del Governo

Area II - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Ai Comuni della provincia

LORO SEDI

OGGETTO: Comune di San Cataldo (CL) – ordinanza cimiteriale.

Per opportuna conoscenza e per i profili di competenza, si trasmette l'allegata ordinanza sindacale contingibile ed urgente del 16 settembre 2026 adottata dal Sindaco del Comune di San Cataldo con la quale, a seguito del crollo di una porzione del muro perimetrale del Cimitero comunale, è stata ordinata l'esecuzione immediata e straordinaria delle operazioni massive di estumulazione di tutte le salme tumulate nei loculi interessati dal cedimento strutturale in parola.

Il Viceprefetto Vicario
Turco



COMUNE DI SAN CATALDO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

ORDINANZA SINDACALE

ORIGINALE ORDINANZA

N. 9 DEL 16-09-2026

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per l'incolumità pubblica e la prevenzione di pericolo di carattere igienico sanitario. Provvedimento straordinario di estumulazione massiva di salme presso le Sezioni n° 25, 26 e 27 del Cimitero Comunale a causa di grave ed imminente pericolo di crollo dei manufatti cimiteriali.

PREMESSO CHE:

- che, nella notte tra domenica 06 Settembre e Lunedì 07 Settembre 2026 si è verificato il crollo per ribaltamento di una porzione del muro perimetrale del Cimitero Comunale, lato sud-est, con conseguente danneggiamento e dissesto dei manufatti cimiteriali posti in aderenza a tale muro, denominati Sezione 25, 26 e 27, destinati ad accogliere feretri;
- che, a seguito della segnalazione da parte del personale addetto al cimitero, in data 08/09/2026, l'Ufficio Servizi Cimiteriali, ha effettuato un accurato sopralluogo presso il Cimitero Comunale al fine di verificare le condizioni dei manufatti cimiteriali interessati dal crollo del muro posteriore di tali manufatti, coincidente con il muro di recinzione del cimitero;
- dal verbale di sopralluogo redatto in data 07/09/2026, agli atti dell'Ente, emerge chiaramente il **pericolo imminente di crollo** parziale o totale dei loculi componenti le citate Sezioni 25, 26 e 27, con conseguente ed evidente rischio per l'incolumità dei visitatori e degli operatori cimiteriali, nonché di potenziale compromissione dei feretri ivi tumulati;
- che in data 14/09/2026 veniva redatto Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 140, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36;

CONSTATATO CHE:

- La condizione dei manufatti non consente l'esecuzione di lavori di consolidamento strutturale *in loco* mantenendo le salme all'interno dei loculi, rendendosi pertanto indispensabile e indifferibile procedere allo svuotamento massivo e preventivo delle Sezioni mediante l'estumulazione straordinaria di tutte le salme presenti;

Comune di San Cataldo Ordinanza Sindacale - Ordinanza Registro Generale n. del _____ - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- Tale situazione integra pienamente i **presupposti di eccezionalità, contingibilità e urgenza** tali da richiedere l'adozione di misure straordinarie finalizzate a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e l'igiene sanitaria;

VISTI:

- L'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) in materia di ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
- Gli artt. 83, 85, 86 e 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) inerenti alle estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità; [\[1\]](#)
- Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 12 del 19/05/2020;
- Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);

DATO ATTO che, stante l'eccezionalità e l'urgenza del provvedimento a tutela della salute e incolumità pubblica, non è possibile procedere alle singole e preventive notifiche individuali ai familiari/aventi diritto delle salme interessate, e che si procederà alle forme di pubblicità legale mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente e mediante affissione di appositi avvisi nei pressi del Cimitero Comunale;

ORDINA

1. **L'esecuzione immediata delle operazioni straordinarie e massive di estumulazione** di tutte le salme tumulate nei loculi pericolanti delle Sezioni 25, 26 e 27, come da elenco analitico dei defunti depositato presso l'ufficio "servizio 3 – servizi cimiteriali" del Comune.
2. **L'interdizione totale al transito pedonale e veicolare**, nonché l'accesso al pubblico, dell'area cimiteriale circostante il manufatto oggetto di sgombero per tutta la durata delle operazioni, al fine di garantire la sicurezza pubblica e la riservatezza delle operazioni cimiteriali.
3. **La provvisoria e temporanea sistemazione dei feretri** estratti che si presenteranno integri presso i depositi comunali cimiteriali o in altri manufatti idonei messi a disposizione dall'Amministrazione, nelle more del ripristino strutturale o della definitiva nuova allocazione d'intesa con i familiari aventi diritto.
4. **La messa in atto** di tutte le operazioni necessarie a registrare per ciascun feretro l'esatta collocazione e generalità dei defunti, in modo che non appena conclusi i lavori di ricostruzione delle sezioni cimiteriali interessate, sia possibile a procedere a nuova tumulazione;
5. **La raccolta dei resti mortali** qualora, all'apertura dei loculi, si riscontrassero salme già completamente mineralizzate. I resti ossei saranno racchiusi in apposite cassette di zinco debitamente sigillate e identificate.

DISPONE

- Che le operazioni cimiteriali vengano eseguite dalla ditta affidataria dei lavori di somma urgenza, sotto la stretta vigilanza del Custode Cimiteriale e del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della competente **Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta**.
- Che le operazioni siano eseguite a porte chiuse o comunque precludendo l'accesso ai non addetti ai lavori nelle aree interessate dalle movimentazioni per motivi di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica;

- Le spese relative alle operazioni di estumulazione straordinaria indotta da cause di forza maggiore e incolumità pubblica rimangono provvisoriamente **a totale carico dell'Amministrazione Comunale.**
- Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale e alla competente ASP.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di San Cataldo per giorni 15 consecutivi, sul sito internet istituzionale e mediante affissione all'ingresso del Cimitero Comunale.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n° 241/1990 e della parallela normativa regionale (L.R. n° 7/2019), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al **Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sicilia** - Sezione di Palermo entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero Ricorso Straordinario al **Presidente della Regione Siciliana** entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco

Avv. Comparato Gioacchino
(Sottoscritto con firma digitale).